

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1569/2534

อัยการ กรมอัยการ  
นาย อม รหรือหน้อย นาค ทอง

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นคนร้ายลักเงินจากตู้บริการเงินด่วนของผู้เสียหาย  
สาขาราชฎีบุรณะ คงมีเพียงพ. เบิกความว่าเห็นจำเลยลักเงินจากตู้บริการเงินด่วน  
ของผู้เสียหายสาขาสะพานขาว และพนักงานสอบสวนเบิกความว่านอกจากจำเลยจะ  
ให้การรับสารภาพว่าลักเงินผู้เสียหายสาขาสะพานขาวแล้ว จำเลยยังรับสารภาพว่าลัก  
เงินผู้เสียหายสาขาราชฎีบุรณะโดยมีบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนบันทึกการชี้เกิด  
เหตุประกอบคำรับสารภาพพร้อมภาพถ่ายพยานบุคคลและพยานเอกสารดังกล่าวเป็น  
พยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อย ต้องมีพยานอื่นมาฟังประกอบจึงจะลงโทษจำเลยได้  
พยานโจทก์นอกจากนี้ก็ล้วนเป็นพยานปลายเหตุ ไม่ทำให้ คดีโจทก์มีน้ำหนักมั่นคง  
ให้รับฟังได้ว่าจำเลยลักเงินของ ผู้เสียหายสาขาราชฎีบุรณะ

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 91 ให้  
จำเลยคืนเงิน 1,700 บาท แก่ผู้เสียหายและให้นับโทษต่อจำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับ  
ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า  
จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 เรียงกระทงลงโทษ จำคุก

กระทรวงละ 6 เดือน รวม 3 กระทรวง เป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน ให้จำเลยคืนเงิน 1,700 บาท แก่ผู้เสียหาย แต่ที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อจากคดีอื่นของศาลต่าง ๆ นั้น โจทก์มิได้แถลงว่าผลคดีในแต่ละคดีเป็นอย่างไรจึงให้ยกคำขอ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเงินสดในตู้บริการเงินด่วนของผู้เสียหาย สาขาราชบุรีถูกรูดถอนโดยคนร้ายลักเอาไปตามฟ้อง คดีมีปัญหามาฎีกาโจทก์ว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ โจทก์มีนายพิพัฒน์ เตชมณี พนักงานของผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเบิกความว่า เห็นจำเลยลักเอาเงินสดจากตู้บริการเงินด่วนของผู้เสียหาย สาขาสะพานขาว แต่คนร้ายที่ลักเอาเงินสดจากตู้บริการเงินด่วนของผู้เสียหายสาขาราชบุรีถูกรูดถอน ทั้งสามครั้งตามฟ้อง โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็น คงมีพันตำรวจโทรินทร์ โภควนิช พนักงานสอบสวนเบิกความว่า เมื่อจำเลยถูกจับกุมตอนถูกกล่าวหาว่าลักเงินสดจากตู้บริการเงินด่วนของผู้เสียหาย สาขาสะพานขาวนั้นชั้นสอบสวน นอกจากจำเลยจะให้การรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายครั้งดังกล่าวนี้แล้ว จำเลยยังรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายลักเอาเงินสดทั้งสามครั้งตามฟ้องไปด้วย ซึ่งนายพิพัฒน์พยานโจทก์เบิกความสนับสนุนว่าจำเลยให้การรับสารภาพดังที่พันตำรวจโทรินทร์เบิกความ โดยโจทก์มีบันทึกคำให้การของจำเลยชั้นสอบสวน บันทึกการชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพพร้อมภาพถ่ายอ้างส่งศาลเป็นพยานสนับสนุน เห็นว่า ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารดังกล่าวล้วนเป็นพยานบอกเล่า มีน้ำหนักน้อย ลำพังแต่พยานดังกล่าวนี้ทั้งหมดยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง หากยังต้องมีพยานอื่นมาฟังประกอบจึงจะฟังลงโทษจำเลยตามฟ้องได้ แต่พยานโจทก์นอกจากที่กล่าวแล้วที่จะมาฟังประกอบก็ล้วนเป็นพยานปลายเหตุไม่ทำให้คดีโจทก์มีน้ำหนักขึ้นได้เลย ส่วนที่จำเลยถูกกล่าวหาว่าลักเงินสดจากตู้บริการเงินด่วนของผู้เสียหาย สาขาสะพานขาว นั้นไม่อาจนำมารับฟังประกอบกับพยานหลักฐานในคดีนี้ให้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้ ดังนี้ พยานหลัก

ฐานโจทก์ยังไม่มั่นคงให้รับฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายลักเอาเงินของผู้เสียหายไปดังที่โจทก์ฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | <u>เนติบัณฑิตยสภา</u> |
| <u>แผนก</u>                 |                       |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                       |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>       |